



PUTUSAN

Nomor 456 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NANDA MUSANDI LUBIS;**
Tempat Lahir : Padangsidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/17 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan BM Muda, Kelurahan Padangmatinggi
Lestari, Kecamatan Padangsidempuan
Selatan, Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Padangsidempuan tanggal 27 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA MUSANDI LUBIS telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA MUSANDI LUBIS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio/Vespa warna hitam, Nomor Rangka RP8MD1207RV007984, Nomor Mesin M82MM5020281, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku buklet garansi sepeda motor merek Piaggio/Vespa warna hitam, Nomor Rangka RP8MD1207RV007984, Nomor Mesin M82MM5020281;
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio/Vespa warna hitam, Nomor Rangka RP8MD1207RV007984, Nomor Mesin M82MM5020281;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah stempel dengan logo Bank BNI bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bantalan stempel merek Debozz;
- 1 (satu) blok slip pembayaran Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor 4043057015123111;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Vans dengan ukuran 39;
- 1 (satu) Pasang sepatu merek Air Jordan dengan ukuran 39;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Uniqlo warna krem dengan ukuran 6 VT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang merek Tommy Hilfiger warna biru dongker dengan ukuran 4;
- 1 (satu) buah celana panjang merek New Zeneri Premium warna coklat dengan ukuran 29;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Uniqlo warna coklat dengan ukuran 10;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Tommy Hilfiger warna abu-abu dengan ukuran 30/32;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Colombia warna oranye dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kaos merek *Crocodile* warna putih bercorak garis;
- 1 (satu) buah jaket tanpa merek warna hitam lis merah tanpa ukuran;
- 1 (satu) buah baju koko merek Rabbani warna biru dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju koko merek Hardy Amies warna hitam tanpa ukuran;
- 1 (satu) buah baju Kaos merek Executive warna hitam dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna hitam dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek *Crocodile* warna *pink* tanpa ukuran;
- 1 (satu) buah baju koko merek Rabbani warna hijau dengan ukuran S;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Jack Brown warna hitam dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Reborn & Audi warna hitam dengan ukuran F;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Spvrtan bercorak bunga dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Executive warna abu-abu dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Zara warna hitam dengan ukuran 42;
- 1 (satu) buah Jaket merek Uniqlo warna hitam dengan ukuran 07;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna hijau dengan ukuran M;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna Merah dengan ukuran L;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja merek Sante Tropical warna hijau dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Sante Tripocal warna hijau bercorak dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju koko merek Rabbani warna hitam dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Moyen Paris warna hitam dengan ukuran S;
- 1 (satu) buah baju koko merek Chamblue warna coklat dengan ukuran 100;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna biru dengan ukuran L;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Februari 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan Februari 2024;
- 2 (dua) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Februari 2024;
- 7 (tujuh) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Juni 2024;
- 5 (lima) slip pembayaran BNI warna merah bulan Juni 2024;
- 13 (tiga belas) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Juni 2024;
- 12 (dua belas) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Juli 2024;
- 9 (sembilan) slip pembayaran BNI warna merah bulan Juli 2024;
- 15 (lima belas) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Juli 2024;
- 3 (tiga) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Agustus 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan Agustus 2024;
- 4 (empat) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Agustus 2024;
- 30 (tiga puluh) slip pembayaran BNI warna kuning bulan September 2024;
- 31 (tiga puluh satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan September 2024;
- 23 (dua puluh tiga) slip pembayaran BNI fotokopi bulan September 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Oktober 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan Oktober 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Januari 2025;
 - 15 (lima belas) slip pembayaran BNI warna merah bulan Januari 2025;
 - 18 (delapan belas) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Januari 2025;
 - 2 (dua) slip pembayaran BNI warna hijau bulan Januari 2025;
 - 57 (lima puluh tujuh) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Februari 2025;
 - 56 (lima puluh enam) slip pembayaran BNI warna merah bulan Februari 2025;
 - 2 (dua) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Februari 2025;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Bukti Formulir Setoran Mahasiswa/i;
Dipergunakan dalam perkara Muhammad Adrian Daulay;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 252/Pid.B/2025/PN Psp tanggal 15 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NANDA MUSANDI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio/Vespa warna hitam, Nomor Rangka RP8MD1207RV007984, Nomor Mesin M82MM5020281, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku buklet garansi sepeda motor merek Piaggio/Vespa warna hitam, Nomor Rangka RP8MD1207RV007984, Nomor Mesin M82MM5020281;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio/Vespa warna hitam, Nomor Rangka RP8MD1207RV007984, Nomor Mesin M82MM5020281;
- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone XR, warna biru, dengan IMEI 1 35772094844921, IMEI 2 357332094700198;
- 1 (satu) buah *charger handphone* iPhone warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah stempel dengan logo Bank BNI bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bantalan stempel merek Debozz;
- 1 (satu) blok slip pembayaran Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor 4043057015123111;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Vans dengan ukuran 39;
- 1 (satu) Pasang sepatu merek Air Jordan dengan ukuran 39;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Uniqlo warna krem dengan ukuran 6 VT;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Tommy Hilfiger warna biru dongker dengan ukuran 4;
- 1 (satu) buah celana panjang merek New Zeneri Premium warna coklat dengan ukuran 29;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Uniqlo warna coklat dengan ukuran 10;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Tommy Hilfiger warna abu-abu dengan ukuran 30/32;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Colombia warna oranye dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kaos merek *Crocodile* warna putih bercorak garis;
- 1 (satu) buah jaket tanpa merek warna hitam lis merah tanpa ukuran;
- 1 (satu) buah baju koko merek Rabbani warna biru dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju koko merek Hardy Amies warna hitam tanpa ukuran;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju Kaos merek Executive warna hitam dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna hitam dengan ukuran L;
- 1 (satu) baju kemeja merek Crocodile warna *pink* tanpa ukuran;
- 1 (satu) buah baju koko merek Rabbani warna hijau dengan ukuran S;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Jack Brown warna hitam dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Reborn & Audi warna hitam dengan ukuran F;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Spvrtan bercorak bunga dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Executive warna abu-abu dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Zara warna hitam dengan ukuran 42;
- 1 (satu) buah Jaket merek Uniqlo warna hitam dengan ukuran 07;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna hijau dengan ukuran M;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna Merah dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Sante Tropical warna hijau dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Sante Tripocal warna hijau bercorak dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah baju koko merek Rabbani warna hitam dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Moyen Paris warna hitam dengan ukuran S;
- 1 (satu) buah baju koko merek Chamblue warna cokelat dengan ukuran 100;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Uniqlo warna biru dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah buku tulis merek Bamboo;
- 1 (satu) buah laptop merek Asus warna *silver*;
- 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Artch warna biru;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Februari 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan Februari 2024;
- 2 (dua) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Februari 2024;
- 7 (tujuh) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Juni 2024;
- 5 (lima) slip pembayaran BNI warna merah bulan Juni 2024;
- 13 (tiga belas) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Juni 2024;
- 12 (dua belas) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Juli 2024;
- 9 (sembilan) slip pembayaran BNI warna merah bulan Juli 2024;
- 15 (lima belas) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Juli 2024;
- 3 (tiga) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Agustus 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan Agustus 2024;
- 4 (empat) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Agustus 2024;
- 30 (tiga puluh) slip pembayaran BNI warna kuning bulan September 2024;
- 31 (tiga puluh satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan September 2024;
- 23 (dua puluh tiga) slip pembayaran BNI fotokopi bulan September 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Oktober 2024;
- 1 (satu) slip pembayaran BNI warna merah bulan Oktober 2024;
- 15 (lima belas) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Januari 2025;
- 15 (lima belas) slip pembayaran BNI warna merah bulan Januari 2025;
- 18 (delapan belas) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Januari 2025;
- 2 (dua) slip pembayaran BNI warna hijau bulan Januari 2025;
- 57 (lima puluh tujuh) slip pembayaran BNI warna kuning bulan Februari 2025;
- 56 (lima puluh enam) slip pembayaran BNI warna merah bulan Februari 2025;
- 2 (dua) slip pembayaran BNI fotokopi bulan Februari 2025;
- 36 (tiga puluh enam) lembar Bukti Formulir Setoran Mahasiswa/i;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026



Dimana masing-masing barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Adrian Daulay (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Muhammad Adrian Daulay;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2743/PID/2025/PT MDN tanggal 20 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 252/Pid.B/2025/PN Psp tanggal 15 September 2025 atas nama Terdakwa NANDA MUSANDI LUBIS yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Akta Pid/2025/PN Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 23 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada



tanggal 22 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 23 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan hukum mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga mohon penjatuhan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya melihat adanya kelemahan pada sistem di Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS), kemudian mengajak Muhammad Adrian Daulay sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampus serta mempunyai banyak kawan, apabila ada mahasiswa yang mau membayar uang SPP/kuliah untuk diarahkan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026



- dengan janji akan diberi bonus 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Adrian Daulay mencari mahasiswa yang mau membayar uang kuliah melalui Terdakwa dengan tidak perlu antri ke bank dan ada beberapa mahasiswa yang mau kemudian menyerahkan data mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran tersebut kepada Terdakwa seperti nama, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), jurusan, semester serta jenis pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa melakukan proses *input* ke BNI sehingga setelah slip pembayaran tersebut tervalidasi, portal akademik setiap mahasiswa tersebut ternyata telah terbuka dan dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
 - Bahwa selanjutnya Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) melakukan pengecekan terhadap slip pembayaran mahasiswa yang tidak tercatat di dalam rekening koran atas nama Yayasan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) kepada pihak BNI dan setelah slip tersebut dibandingkan dengan slip pembayaran milik BNI ternyata diketahui slip pembayaran tersebut bukanlah slip pembayaran yang dikeluarkan oleh BNI;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Muhammad Adrian Daulay, menimbulkan kerugian bagi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) sejumlah Rp236.612.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan beberapa mahasiswa tidak bisa mengikuti kegiatan kuliah karena belum membayar uang kuliah yang disetor kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan Pasal 492 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2026



ancaman pidana yang lebih ringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberlakukan asas *lex favor reo*, maka ketentuan ancaman pidana yang baru tersebut diberlakukan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana sudah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan telah secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 492 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NANDA MUSANDI LUBIS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **9 Maret 2026** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA
Ditandatangani secara elektronik
Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001